

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5103704-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 18ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA COM ENTIDADE PRIVADA. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETENCIA DA 27ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do CONFLITO DE COMPETÊNCIA para declarar competente a 27ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, o suscitado. Intime-se o MPF. Remetam-se os autos à referida vara para prosseguimento. Oficie-se ao Juízo Suscitante para ciência, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2025.

5103704-32.2024.4.02.5101

510015226942 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5103704-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 18ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da **18ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, ora suscitante, e o Juízo da **27ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, suscitado, nos autos do processo **5058444-29.2024.4.02.5101** no qual é requerida a condenação do INSS e ASSOCIACAO SUL BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS - ASBRAPI em indenização por danos materiais e morais.

VOTO

Verifica-se que a demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que declinou da competência para uma das varas com competência previdenciária, no caso ao Juízo da 18ª **VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, que suscitou conflito negativo por entender que não há nenhum debate sobre um benefício ser devido ou não, sua forma de cálculo e descontos realizados pelo próprio INSS em razão dessa relação jurídica estritamente previdenciária, mas sim desconto cuja a natureza não é previdenciária em si, mas de natureza cível e contratual, tanto que há alegação de fraude e vícios de negócio jurídico.

Configurada a hipótese de conflito de competência, eis que ambos os juízos dão-se por incompetentes para conhecer da demanda.

Inicialmente, convém destacar, que, em regra, a competência deve ser aferida conforme as regras vigentes ao tempo da propositura da demanda.

No caso, a parte autora recebe benefício previdenciário de nº 139.529.714-0. Ocorre que, recentemente, tomou conhecimento da ocorrência de descontos realizados pela demandada entre 04/2024 e 07/2024, no valor mensal de R\$32,47, totalizando o valor de R\$ 129,88 (cento e

vinte e nove reais e oitenta e oito centavos). O pedido é de restituição dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais.

Pois bem, nos termos da Súmula 48 da TRU desta 2ª Região:

“O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA (TRU) Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ). (Disponibilizada no Caderno Administrativo do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

Nessa esteira, entendo que, por analogia, não há que se falar em competência do juízo especializado em matéria previdenciária, visto que no caso presente não se discute concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, mas tão somente desconto de natureza não previdenciária.

Com razão, portanto, a **18ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, sendo o feito de natureza cível, o juízo competente para apreciar a demanda é a **27ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**.

Ante o exposto, voto por **CONHECER do CONFLITO DE COMPETÊNCIA** para declarar competente a **27ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, o suscitado. Intime-se o MPF. Remetam-se os autos à referida vara para prosseguimento. Oficie-se ao Juízo Suscitante para ciência.

5103704-32.2024.4.02.5101

510015226941 .V3